



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama lengkap : **MUHAMAD SALAM Alias SALAM Bin BAHUDIN;**

Tempat lahir : Labaraga;

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Januari 2003;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Labaraga RT.001/RW.001, Desa Labaraga,
Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton
Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

II. Nama lengkap : **KUSLAN Alias LA AO Bin LA RANDAINTA;**

Tempat lahir : Laea;

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 28 November 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Laeya RT.001/RW.002, Desa Laeya, Kecamatan
Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara,
Provinsi Sulawesi Tenggara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/03/V/2024/Reskrim Sek dan Nomor SP.Kap/04/V/2024/Reskrim Sek sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penangkapan yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Polsek Wakorumba;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
6. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
7. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh La Ode Muhammad Reo, S.H., dan Rekan selaku Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Raha yang bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Muna (LBH-MUNA) Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca Lampiran 1 Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 17 Tahun 2019 terkait Himbauan Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi di persidangan;

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-49/RP-9/Eoh.2/09/2024 tertanggal 14 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 14 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD SALAM Alias SALAM Bin BAHUDIN dan Terdakwa II KUSLAN Alias LA AO Bin LA RANDAINTA terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMAD SALAM Alias SALAM Bin BAHUDIN dan Terdakwa II KUSLAN Alias LA AO Bin LA RANDAINTA oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju bola Chelsea warna biru;
 - 1 (satu) celana panjang warna abu-abu serta terdapat ikat pinggang berkepala besi warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Para Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya dalam Nota Pembelaan tertanggal 21 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya berupa permohonan kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya sesuai rasa keadilan menurut hukum dan kesalahan yang diperbuat Para Terdakwa dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Register Perkara Nomor 49/RP-9/Eoh.2/09/2024 tertanggal 15 November 2024, yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I MUHAMAD SALAM Alias SALAM Bin BAHUDIN bersama dengan Terdakwa II KUSLAN Alias LA AO Bin LA RANDAINA pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dibulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Labaraga Kec. Wakorumba Utara Kab. Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain, Diancam Karena Pembunuhan”, Terhadap Korban Yono Alias La Ono, yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis 23.15 WITA Terdakwa I, Terdakwa II, Korban, dan Saksi LA OPI, sedang duduk minum minuman keras bersama di rumah Sdr. LA JAI, tiba-tiba Korban berkata “saya tidak dimakan parang” sambil mendekatkan wajahnya ke Terdakwa I dan berkata lagi “komau tikam matakmu, tikammi” kemudian Korban tambah mendekatkan wajahnya ke Terdakwa I sambil berkata “kasi picah, kasi picah mi” mendengar perkataan Korban sehingga membuat Terdakwa I emosi;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Korban, dan Saksi La Opi selesai minum minuman keras. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar duluan dari rumah Sdr. LA JAI dan berdiri didepan rumah Sdr. LA JAI tepatnya dipinggir jalan aspal. Lalu Korban juga keluar dari rumah Sdr. LA JAI dengan diantar Saksi LA OPI sampai dipinggir jalan aspal, saat itu Korban lanjut berjalan kaki menuju pulang. Setelah itu

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah



Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk memukul Korban dengan berkata “ayo marimi kita pergi pukul La Ono” kemudian Terdakwa II menjawab “terserahmi”, sambil mengikuti Korban dari belakang dengan cara berjalan cepat. Setelah sekitar 50 (lima puluh) meter Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti Korban, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menemukan Korban di pinggir jalan poros Desa Labaraga tepatnya didepan rumah Sdr. LA KAMAHARU. Lalu Terdakwa I secara tiba-tiba langsung menendang Korban dengan menggunakan kaki kanannya yang mana saat itu Korban masih dalam posisi berjalan sehingga tendangan Terdakwa I mengenai tubuh bagian belakang korban, namun saat itu Korban tidak jatuh dan Korban membalikan badannya menghadap ke Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II langsung menendang Korban menggunakan kaki kanan yang mana saat itu Korban masih dalam posisi berhadapan dengan Terdakwa II, tendangan Terdakwa II tersebut mengenai pada bagian perut Korban hingga Korban terjatuh di dekat bunga yang ada dipinggir jalan aspal dan kemudian Korban tersandar dibunga tersebut hingga jatuh dengan posisi jongkok. Lalu Terdakwa II menendang lagi Korban menggunakan kaki kanan yang mana korban masih dalam posisi terjongkok yang mengenai pada kaki kiri bagian betis Korban hingga sandal yang dipakai Terdakwa II terlepas dari kaki. Setelah itu Korban berdiri dan berjalan cepat menghindari Terdakwa I dan Terdakwa II, namun saat itu Terdakwa I langsung menendang lagi Korban menggunakan kaki kanannya yang mana posisi Korban saat itu berjalan cepat didepan Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga tendangan Terdakwa I mengenai pada tubuh bagian belakang Korban, hingga Korban jatuh dan sempat terpeleset sehingga Korban terjatuh dengan posisi terlentang. Saat itu Korban berusaha untuk bangun atau berdiri tetapi tidak bisa, sehingga korban terbaring terlentang dipinggir jalan aspal, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan Korban;

– Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Korban mengalami luka pada kepala bagian belakang serta pada telinga kanan korban mengeluarkan darah. Sehingga Korban harus dilakukan perawatan di Puskesmas Labaraga. Saat dilakukan perawatan di Puskesmas Labaraga, Korban mengalami penurunan kesadaran sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Raha. Setibanya di Rumah Sakit dr. H. LM. Baharuddin., M. Kes Korban tidak sadarkan diri dan pernapasan Korban menjadi tidak teratur (mengorok). Kemudian pada

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari yaitu Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WITA Korban dikabarkan sudah meninggal dunia di Rumah Sakit dr. H. LM. Baharuddin., M. Kes.;

– Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7/LBRG/127/VI/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Rumiarda, selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Labaraga, yang menerangkan bahwa Korban YONO Alias LA ONO setelah dilakukan pemeriksaan terdapat luka akibat benda tumpul dengan luka robek pada kepala dibelakang kepala dengan ukuran lebar 0,5 (nol koma lima) cm dan panjang 4 (empat) cm berwarna merah kehitaman dan telah mengering, ada keluar darah dari liang telinga kanan berwarna merah kehitaman, luka lecet pada tangan lebar 0,5 (nol koma lima) cm dan panjang 8 (delapan) cm. Luka tersebut menimbulkan bekas memar kemerahan;

– Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/658/VI/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhidin Aksa selaku dokter pada RSUD dr. H. LM. Baharuddin., M. Kes yang menjelaskan bahwa keadaan Korban mengalami penurunan kesadaran pada Hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 jam 18.00 WITA. Sempat mendapatkan penanganan dan perawatan selama $\pm$ 1 (satu) jam 45 (empat puluh lima) menit, dan dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 jam 19.45 WITA;

Bahwa Perbuatan Terdakwa I MUHAMAD SALAM Alias SALAM Bin BAHUDIN Dan Terdakwa II Kuslan Alias La Ao Bin La Randainta Merupakan Tindak Pidana Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam **Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

ATAU:

Kedua:

Bahwa Terdakwa I MUHAMAD SALAM Alias SALAM Bin BAHUDIN bersama dengan Terdakwa II KUSLAN Alias LA AO Bin LA RANDAINTA pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dibulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Labaraga Kec. Wakorumba Utara Kab. Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “dengan terang-

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut". Terhadap Korban Yono Alias La Ono yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis 23.15 WITA Terdakwa I, Terdakwa II, Korban, dan Saksi LA OPI, sedang duduk minum minuman keras bersama di rumah Sdr. LA JAI, tiba-tiba Korban berkata "saya tidak dimakan parang" sambil mendekatkan wajahnya ke Terdakwa I dan berkata lagi "komau tikam matakmu, tikammi" kemudian Korban tambah mendekatkan wajahnya ke Terdakwa I sambil berkata "kasi picah, kasi picah mi" mendengar perkataan Korban sehingga membuat Terdakwa I emosi;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Korban, dan Saksi La Opi selesai minum minuman keras. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar duluan dari rumah Sdr. LA JAI dan berdiri didepan rumah Sdr. LA JAI tepatnya dipinggir jalan aspal. Lalu Korban juga keluar dari rumah Sdr. LA JAI dengan diantar Saksi LA OPI sampai dipinggir jalan aspal, saat itu Korban lanjut berjalan kaki menuju pulang. Setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk memukul Korban dengan berkata "ayo marimi kita pergi pukul La Ono" kemudian Terdakwa II menjawab "terserahmi", sambil mengikuti Korban dari belakang dengan cara berjalan cepat. Setelah sekitar 50 (lima puluh) meter Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti Korban, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menemukan Korban di pinggir jalan poros Desa Labaraga tepatnya didepan rumah Sdr. LA KAMAHARU. Lalu Terdakwa I secara tiba-tiba langsung menendang Korban dengan menggunakan kaki kanannya yang mana saat itu Korban masih dalam posisi berjalan sehingga tendangan Terdakwa I mengenai tubuh bagian belakang korban, namun saat itu Korban tidak jatuh dan Korban membalikan badannya menghadap ke Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II langsung menendang Korban menggunakan kaki kanan yang mana saat itu Korban masih dalam posisi berhadapan dengan Terdakwa II, tendangan Terdakwa II tersebut mengenai pada bagian perut Korban hingga Korban terjatuh di dekat bunga yang ada dipinggir jalan aspal dan kemudian Korban tersandar dibunga tersebut hingga jatuh dengan posisi jongkok. Lalu Terdakwa II menendang lagi Korban menggunakan kaki kanan yang mana korban masih dalam posisi terjongkok yang mengenai pada kaki kiri bagian betis Korban hingga sandal yang dipakai Terdakwa II terlepas dari kaki. Setelah itu Korban

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah



berdiri dan berjalan cepat menghindari Terdakwa I dan Terdakwa II, namun saat itu Terdakwa I langsung menendang lagi Korban menggunakan kaki kanannya yang mana posisi Korban saat itu berjalan cepat didepan Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga tendangan Terdakwa I mengenai pada tubuh bagian belakang Korban, hingga Korban jatuh dan sempat terpeleset sehingga Korban terjatuh dengan posisi terlentang. Saat itu Korban berusaha untuk bangun atau berdiri tetapi tidak bisa, sehingga korban terbaring terlentang dipinggir jalan aspal, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan Korban;

– Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Korban dilakukan ditempat umum yaitu pinggir jalan aspal di Desa Labaraga Kec. Wakorumba Utara Kab. Buton Utara dan disaksikan langsung oleh Anak Saksi RIO yang saat itu berjalan pulang meninggalkan bukit tempat Anak Saksi RIO mencari sinyal. Saat itu Anak Saksi RIO tiba-tiba mendengar suara bunyi keras seperti suara benda yang dipukulkan pada kepala, mendengar hal tersebut Saksi Rio membalikkan badannya dan melihat Terdakwa I sedang menendang tubuh Korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I hingga Korban terbaring dipinggir jalan poros di Desa Labaraga Kec. Wakorumba Utara Kab. Buton Utara. Setelah itu Anak Saksi RIO kembali berjalan pulang, namun tiba-tiba Terdakwa I berjalan kearah Anak Saksi RIO sambil berkata “Rio sini dulu” mendengar hal tersebut kemudian Anak Saksi RIO berhenti, setelah itu Terdakwa I berkata kembali “jangan ribut-ribut” kemudian Anak Saksi RIO menjawab “oke aman-aman” sambil merasa ketakutan, lalu Terdakwa I langsung meninggalkan Anak Saksi RIO dan berjalan kearah Terdakwa II. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Korban, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung meninggalkan korban yang saat itu terbaring terlentang dipinggir jalan aspal;

– Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Korban mengalami luka pada kepala bagian belakang serta pada telinga kanan korban mengeluarkan darah. Sehingga Korban harus dilakukan perawatan di Puskesmas Labaraga;

– Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7/LBRG/127/VI/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Rumiarda, selaku selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Labaraga, yang menerangkan bahwa Korban YONO Alias LA ONO



setelah dilakukan pemeriksaan terdapat luka akibat benda tumpul dengan luka robek pada kepala dibelakang kepala dengan ukuran lebar 0,5 (nol koma lima) cm dan panjang 4 (empat) cm berwarna merah kehitaman dan telah mengering, ada keluar darah dari liang telinga kanan berwarna merah kehitaman, luka lecet pada tangan lebar 0,5 (nol koma lima) cm dan panjang 8 (delapan) cm. Luka tersebut menimbulkan bekas memar kemerahan;

– Bahwa saat dilakukan perawatan di Puskesmas Labaraga, Korban mengalami penurunan kesadaran sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Raha. Setibanya di Rumah Sakit dr. H. LM. Baharuddin., M. Kes Korban tidak sadarkan diri dan pernapasan Korban menjadi tidak teratur (mengorok). Kemudian pada malam hari yaitu Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WITA Korban dikabarkan sudah meninggal dunia di Rumah Sakit dr. H. LM. Baharuddin., M. Kes.;

– Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/658/VI/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhidin Aksa selaku dokter pada RSUD dr. H. LM. Baharuddin., M. Kes yang menjelaskan bahwa keadaan Korban mengalami penurunan kesadaran pada Hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 jam 18.00 WITA. Sempat mendapatkan penanganan dan perawatan selama $\pm$ 1 (satu) jam 45 (Empat Puluh Lima) menit, dan dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 jam 19.45 WITA;

Bahwa Perbuatan Terdakwa I MUHAMAD SALAM Alias SALAM Bin BAHUDIN Dan Terdakwa II Kuslan Alias La Ao Bin La Randainta Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP**;

ATAU:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa I MUHAMAD SALAM Alias SALAM Bin BAHUDIN bersama dengan Terdakwa II KUSLAN Alias LA AO Bin LA RANDAINTA pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dibulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Labaraga Kec. Wakorumba Utara Kab. Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan, yang menyuruh

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah



melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang". Terhadap Korban Yono Alias La Ono yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis 23.15 WITA Terdakwa I, Terdakwa II, Korban, dan Saksi LA OPI, sedang duduk minum minuman keras bersama di rumah Sdr. LA JAI, tiba-tiba Korban berkata "saya tidak dimakan parang" sambil mendekatkan wajahnya ke Terdakwa I dan berkata lagi "komau tikam matakmu, tikammi" kemudian Korban tambah mendekatkan wajahnya ke Terdakwa I sambil berkata "kasi picah, kasi picah mi" mendengar perkataan Korban sehingga membuat Terdakwa I emosi;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Korban, dan Saksi La Opi selesai minum minuman keras. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar duluan dari rumah Sdr. LA JAI dan berdiri didepan rumah Sdr. LA JAI tepatnya dipinggir jalan aspal. Lalu Korban juga keluar dari rumah Sdr. LA JAI dengan diantar Saksi LA OPI sampai dipinggir jalan aspal, saat itu Korban lanjut berjalan kaki menuju pulang. Setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk memukul Korban dengan berkata "ayo marimi kita pergi pukul La Ono" kemudian Terdakwa II menjawab "terserahmi", sambil mengikuti Korban dari belakang dengan cara berjalan cepat. Setelah sekitar 50 (lima puluh) meter Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti Korban, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menemukan Korban di pinggir jalan poros Desa Labaraga tepatnya didepan rumah Sdr. LA KAMAHARU. Lalu Terdakwa I secara tiba-tiba langsung menendang Korban dengan menggunakan kaki kanannya yang mana saat itu Korban masih dalam posisi berjalan sehingga tendangan Terdakwa I mengenai tubuh bagian belakang korban, namun saat itu Korban tidak jatuh dan Korban membalikan badannya menghadap ke Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II langsung menendang Korban menggunakan kaki kanan yang mana saat itu Korban masih dalam posisi berhadapan dengan Terdakwa II, tendangan Terdakwa II tersebut mengenai pada bagian perut Korban hingga Korban terjatuh di dekat bunga yang ada dipinggir jalan aspal dan kemudian Korban tersandar dibunga tersebut hingga jatuh dengan posisi jongkok. Lalu Terdakwa II menendang lagi Korban menggunakan kaki kanan yang mana korban masih dalam posisi terjongkok yang mengenai pada kaki kiri bagian betis Korban hingga sandal yang dipakai Terdakwa II terlepas dari kaki. Setelah itu Korban

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah



berdiri dan berjalan cepat menghindari Terdakwa I dan Terdakwa II, namun saat itu Terdakwa I langsung menendang lagi Korban menggunakan kaki kanannya yang mana posisi Korban saat itu berjalan cepat didepan Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga tendangan Terdakwa I mengenai pada tubuh bagian belakang Korban, hingga Korban jatuh dan sempat terpeleset sehingga Korban terjatuh dengan posisi terlentang. Saat itu Korban berusaha untuk bangun atau berdiri tetapi tidak bisa, sehingga korban terbaring terlentang dipinggir jalan aspal, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan Korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Korban mengalami luka pada kepala bagian belakang serta pada telinga kanan korban mengeluarkan darah. Sehingga Korban harus dilakukan perawatan di Puskesmas Labaraga;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7/LBRG/127/VI/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Rumiarda, selaku selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Labaraga, yang menerangkan bahwa Korban YONO Alias LA ONO setelah dilakukan pemeriksaan terdapat luka akibat benda tumpul dengan luka robek pada kepala dibelakang kepala dengan ukuran lebar 0,5 (nol koma lima) cm dan panjang 4 (empat) cm berwarna merah kehitaman dan telah mengering, ada keluar darah dari liang telinga kanan berwarna merah kehitaman, luka lecet pada tangan lebar 0,5 (nol koma lima) cm dan panjang 8 (delapan) cm. Luka tersebut menimbulkan bekas memar kemerahan;

- Bahwa saat dilakukan perawatan di Puskesmas Labaraga, Korban mengalami penurunan kesadaran sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit daerah Raha. Setibanya di Rumah Sakit dr. H. LM. Baharuddin., M. Kes Korban tidak sadarkan diri dan pernapasan Korban menjadi tidak teratur (mengorok). Kemudian pada malam hari yaitu Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WITA Korban dikabarkan sudah meninggal dunia di Rumah Sakit dr. H. LM. Baharuddin., M. Kes.;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/658/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhidin Aksa selaku selaku dokter pada RSUD dr. H. LM. Baharuddin., M. Kes yang menjelaskan bahwa keadaan Korban mengalami penurunan kesadaran pada Hri Jumat tanggal 17 Mei 2024 jam 18.00 WITA. Sempat mendapatkan penanganan dan perawatan selama ± 1 (satu) jam 45

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh lima) menit, dan dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 jam 19.45 WITA;

Bahwa Perbuatan Terdakwa I MUHAMAD SALAM Alias SALAM Bin BAHUDIN Dan Terdakwa II Kuslan Alias La Ao Bin La Randainta Merupakan Tindak Pidana Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam **Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi **LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA** didampingi Ayah kandungnya bernama **LA ODE SARA Bin LA ODE TAABA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan Korban YONO Alias LA ONO, namun Anak Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa dan Korban YONO Alias LA ONO;
- Bahwa Anak Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Korban YONO Alias LA ONO, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 pukul 00.30 WITA di Pinggir Jalan Poros (di depan rumah Sdr. LA KAMAHARU) yang beralamat di Desa Labaraga, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Muna;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, pada saat ini Korban YONO Alias LA ONO telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WITA Anak Saksi pergi ke gunung untuk bermain *mobile games* (aplikasi permainan pada ponsel), disana Anak Saksi berjumpa dengan teman-teman lainnya yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang yang sama-sama datang ke gunung untuk bermain *mobile games*. Pada pukul 00.15 WITA dini hari, Anak Saksi turun dari gunung dan hendak pulang menuju kerumah Nenek, di tengah

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan saat itu Anak Saksi bertemu dengan Para Terdakwa yang sedang bercerita-cerita di depan rumah Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI dan pada saat Anak Saksi melintas saat itu Para Terdakwa mengarahkan cahaya senter kepada Korban YONO Alias LA ONO yang sedang berjalan, kemudian pada saat Anak Saksi berjalan melewati Para Terdakwa saat itu Para Terdakwa juga mengarahkan cahaya senter kepada Anak Saksi;

– Bahwa Anak Saksi menyatakan, setelah Anak Saksi berjalan melewati Para Terdakwa, beberapa saat kemudian Para Terdakwa kembali mengarahkan cahaya senter kepada Korban YONO Alias LA ONO yang sedang berjalan tepat di depan Anak Saksi, kemudian pada saat Anak Saksi hendak melewati Korban YONO Alias LA ONO saat itu Korban YONO Alias LA ONO kaget sehingga mundur ke arah belakang, namun saat itu Anak Saksi tidak menghiraukan hal tersebut dan terus berjalan hingga melewati Korban YONO Alias LA ONO;

– Bahwa Anak Saksi menyatakan, beberapa menit kemudian setelah Anak Saksi melewati Korban YONO Alias LA ONO tiba-tiba Anak Saksi mendengar suara bunyi keras dari arah belakang Anak Saksi, tepatnya dari arah lokasi Korban YONO Alias LA ONO berjalan, setelah mendengar suara tersebut kemudian Anak Saksi langsung berlari, saat itu Anak Saksi membalikkan badan dan melihat Para Terdakwa sedang memukul Korban YONO Alias LA ONO hingga Korban YONO Alias LA ONO terbaring di pinggir jalan poros;

– Bahwa Anak Saksi menyatakan, Anak Saksi melihat Para Terdakwa memukul karena Para Terdakwa saat itu mengarahkan cahaya senter kepada Korban YONO Alias LA ONO, dalam jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter Anak Saksi masih dapat melihat peristiwa tersebut. Sedangkan suara bunyi keras yang Anak Saksi dengar saat itu ketika Anak Saksi berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Korban YONO Alias LA ONO;

– Bahwa Anak Saksi menyatakan, dalam jarak sekitar 10 (sepuluh) meter Anak Saksi mendengar suara bunyi keras, saat itu Anak Saksi berlari karena Anak Saksi berpikir jika Korban YONO Alias LA ONO marah kepada Anak Saksi;

– Bahwa Anak Saksi menyatakan, setelah Anak Saksi melihat jika Para Terdakwa melakukan pemukulan hingga menyebabkan Korban YONO Alias LA ONO terbaring di pinggir jalan poros, kemudian saat itu

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah



datanglah Para Terdakwa menghampiri Anak Saksi, pada saat itu Terdakwa I memanggil Anak Saksi dengan mengatakan **"RIO SINI DULU!"**, kemudian pada saat Para Terdakwa berada dalam posisi yang dekat dengan Anak Saksi lalu Terdakwa I kembali berkata **"JANGAN RIBUT-RIBUT KARENA KITA PUKUL LA ONO!"**, mendengar perkataan Terdakwa I saat itu Anak Saksi menjawabnya dengan mengatakan **"OKE AMAN AMAN"**, setelah itu Anak Saksi melanjutkan perjalanan Anak Saksi hingga akhirnya tiba di rumah Nenek Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi antara Para Terdakwa dan Korban YONO Alias LA ONO;

– Bahwa Anak Saksi menyatakan, pada pagi harinya di hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 Anak Saksi mendengar jika Korban YONO Alias LA ONO dibawa ke Puskesmas Labaraga. Pada hari itu Anak Saksi ikut menjenguk Korban YONO Alias LA ONO, saat itu Anak Saksi melihat jika kondisi Korban YONO Alias LA ONO kesusahan bernafas dan telinganya mengeluarkan darah serta terdapat darah yang menggumpal di dalam telinga Korban YONO Alias LA ONO, sehingga saat itu Puskesmas Labaraga merujuk Korban YONO Alias LA ONO untuk dilakukan penanganan di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes. Kabupaten Muna;

– Bahwa Anak Saksi menyatakan, meskipun Anak Saksi mengetahui penyebab luka-luka yang diderita oleh Korban YONO Alias LA ONO, namun saat itu Anak Saksi tidak berani untuk memberitahukannya karena Anak Saksi takut jika Para Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Saksi;

– Bahwa Anak Saksi menyatakan, setelah Korban YONO Alias LA ONO dirujuk ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes. Kabupaten Muna, beberapa saat kemudian Anak Saksi mendengar kabar jika Korban YONO Alias LA ONO telah meninggal dunia, setelah mendengar kabar tersebut lalu Anak Saksi pergi kerumah Paman Anak Saksi dan menceritakan peristiwa pemukulan yang sebelumnya Anak Saksi lihat yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Korban YONO Alias LA ONO, setelah itu Anak Saksi, Sdr. LA ODE SARA Bin LA ODE TAABA dan Paman Saksi pergi menuju Polsek Wakorumba untuk melaporkan perihal tersebut;

– Bahwa Anak Saksi menyatakan, sebelum Anak Saksi memberitahukan kebenaran yang terjadi kepada Paman Anak Saksi,

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah



masyarakat sekitar beranggapan jika luka yang diderita Korban YONO Alias LA ONO karena dtabrak sepeda motor;

- Bahwa Anak Saksi menyatakan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) baju bola Chelsea warna biru dan 1 (satu) celana panjang warna abu-abu serta terdapat ikat pinggang berkepala besi warna abu-abu yang dihadirkan di persidangan merupakan pakaian yang dikenakan oleh Korban YONO Alias LA ONO pada saat dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, perilaku Korban YONO Alias LA ONO dalam kehidupan sehari-harinya sepengetahuan Saksi baik dan pendiam, sedangkan Para Terdakwa merupakan pemuda yang dikenal sering membuat rusuh;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, senter yang dipergunakan Para Terdakwa saat itu adalah senter yang menempel di kepala, yang pada malam ini dipergunakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 Anak Saksi pernah diminta oleh Terdakwa II untuk naik ke gunung, saat itu di gunung Terdakwa II mengingatkan Anak Saksi agar Anak Saksi tidak ribut-ribut terkait peristiwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Korban YONO Alias LA ONO. Pada saat itu Anak Saksi menyampaikan jika Anak Saksi tidak akan ribut-ribut dan saat itu Anak Saksi memberitahukan Terdakwa II jika Korban YONO Alias LA ONO telah meninggal dunia, saat itu Terdakwa II terlihat kaget lalu menyuruh Anak Saksi untuk membelikan pulsa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Para Terdakwa berkeberatan dan memberikan pendapat, yaitu:

Terdakwa I:

- Terdakwa tidak memukul Korban YONO Alias LA ONO, namun Terdakwa menendang bagian bawah leher Korban YONO Alias LA ONO;

Terhadap keberatan Terdakwa I tersebut Anak Saksi menyatakan ikut dengan keberatan/pendapat Terdakwa I;

Terdakwa II:

- Setelah Korban YONO Alias LA ONO jatuh, Terdakwa I tidak menyenter Korban YONO Alias LA ONO;

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah



Terhadap keberatan Terdakwa II tersebut Anak Saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang telah diberikannya dibawah sumpah di persidangan;

2. Saksi **LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan Korban YONO Alias LA ONO, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa dan Korban YONO Alias LA ONO;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Korban YONO Alias LA ONO meninggal dunia, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 pukul 00.30 WITA di Pinggar Jalan Poros yang beralamat di Desa Labaraga, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Korban YONO Alias LA ONO secara langsung, namun Saksi mengetahuinya setelah beredar informasi penyebab kematian Korban YONO Alias LA ONO pada masyarakat sekitar Desa Labaraga;
- Bahwa Saksi menyatakan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) baju bola Chelsea warna biru dan 1 (satu) celana panjang warna abu-abu serta terdapat ikat pinggang berkepala besi warna abu-abu yang dihadirkan di persidangan merupakan pakaian yang dikenakan oleh Korban YONO Alias LA ONO pada malam kejadian;
- Bahwa Saksi menyatakan, awalnya pada hari Kamis malam tanggal 16 Mei 2024 Korban YONO Alias LA ONO dan Sdr. HAMLIN datang kerumah Saksi dengan membawa 1 (satu) botol minuman keras jenis arak. Pada malam itu Saksi sedang bersama dengan Sdr. RAHMAN di rumah Saksi, melihat kondisi Korban YONO Alias LA ONO yang sudah dalam keadaan mabuk kemudian Saksi berkata **“KAMORANG SUDAH MABUK DATANG LAGI DISINI”**, namun saat itu Korban YONO Alias LA ONO mengajak Saksi untuk minum, setelah minum sebanyak 1

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah



(satu) gelas lalu Sdr. HAMLIN keluar meninggalkan rumah Saksi dan pada saat itu datanglah Para Terdakwa yang ikut bergabung minum di rumah Saksi;

– Bahwa Saksi menyatakan, beberapa saat setelah minum kemudian Saksi melihat Para Terdakwa berbicara dengan intonasi tinggi dan suara yang keras kepada Korban YONO Alias LA ONO, sehingga saat itu Saksi sengaja menumpahkan minuman arak dengan menendangnya agar Para Terdakwa dan Korban YONO Alias LA ONO segera pulang. Beberapa saat kemudian akhirnya Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi, sedangkan Korban YONO Alias LA ONO saat itu yang sudah dalam kondisi mabuk berat saat itu Saksi ditawarkan untuk menginap di rumah Saksi, namun Korban YONO Alias LA ONO tidak mau hingga akhirnya saat itu Saksi membantu Korban YONO Alias LA ONO menuju sepeda motornya yang terparkir;

– Bahwa Saksi menyatakan, pada malam itu Saksi melihat Korban YONO Alias LA ONO pergi menuju ke arah utara, sedangkan Para Terdakwa masih berdiri di tengah jalan. Setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah Saksi untuk beristirahat tidur;

– Bahwa Saksi menyatakan, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA datanglah Saksi LA SIARA Bin LA KOTA kerumah Saksi untuk mengambil tas milik Korban YONO Alias LA ONO yang tertinggal dan pada saat itu Saksi LA SIARA Bin LA KOTA menyampaikan jika Korban YONO Alias LA ONO tengah berada di Puskesmas Labaraga karena menderita luka pada bagian kepalanya, kemudian pada pukul 17.00 WITA Saksi mendengar kabar jika Korban YONO Alias LA ONO dirujuk ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes. Kabupaten Muna dan pada malam harinya Saksi mendapatkan informasi jika Korban YONO Alias LA ONO sudah meninggal dunia, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Saksi mendapatkan kabar jika luka-luka yang di derita oleh Korban YONO Alias LA ONO disebabkan penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak berkeberatan atau memberikan pendapat apapun;

3. Saksi LA SIARA Bin LA KOTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban YONO Alias LA ONO karena Korban YONO Alias LA ONO merupakan kemenakan dari sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan, awalnya Saksi tidak mengetahui jika penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa lah penyebab kematian Korban YONO Alias LA ONO. Saksi baru mengetahui perihal tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sepulangnya dari pemakaman Korban YONO Alias LA ONO;
- Bahwa Saksi menyatakan, awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 pukul 02.00 dini hari Sdr. TAUFAN HIDAYAT Alias TOPAN Bin LA ODE RIFAI membawa Korban YONO Alias LA ONO kerumah Saksi. Pada saat itu kondisi Korban YONO Alias LA ONO sudah terluka dengan nafas yang terengah-engah sehingga sulit untuk bernafas, saat itu Saksi mencoba membangunkan Korban YONO Alias LA ONO, namun Korban YONO Alias LA ONO tidak menjawab apapun;
- Bahwa Saksi menyatakan, saat itu Saksi membersihkan tubuh Korban YONO Alias LA ONO yang tengah dalam keadaan kotor, saat itu Saksi melihat luka yang mengeluarkan darah pada bagian telinga, hidung dan bagian kepala belakang, selain itu Saksi juga melihat luka pada pinggang, tangan dan kaki Korban YONO Alias LA ONO;
- Bahwa Saksi menyatakan, sekitar pukul 09.30 WITA pagi hari lalu Saksi membawa Korban YONO Alias LA ONO ke Puskesmas Labaraga, tidak lama dilakukan penanganan medis di Puskesmas Labaraga lalu Korban YONO Alias LA ONO dirujuk ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes. Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi menyatakan, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saat ini Korban YONO Alias LA ONO telah meninggal dunia, bahkan kondisi terakhir Korban YONO Alias LA ONO sesaat sebelum meninggal dunia banyak mengeluarkan darah dari dalam mulutnya;
- Bahwa Saksi menyatakan, orang yang melihat langsung peristiwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Korban YONO

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias LA ONO adalah Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA;

– Bahwa Saksi menyatakan, Saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak berkeberatan atau memberikan pendapat apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

– Surat Visum Et Repertum Nomor 400.7/LBRG/127/VI/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Labaraga dan ditandatangani oleh dr. Rumiarda selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- **TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR:**

1) Keadaan tidak sadarkan diri;

2) Kepala:

Ditemukan luka robek ukuran nol koma lima sentimeter dan panjang delapan sentimeter di belakang kepala;

3) Anggota Gerak:

Terdapat luka lecet pada tangan kanan daerah siku dengan ukuran lebar nol koma lima sentimeter dan panjang delapan sentimeter;

4) Mata:

Pendarahan sub konjungtiva dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

5) Telinga:

Ada keluar darah dari dalam telinga kanan berwarna merah kehitaman;

- **Kesimpulan:**

Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat benda tumpul dengan luka robek pada kepala di belakang kepala dengan ukuran lebar nol koma lima sentimeter dan panjang empat sentimeter berwarna merah kehitaman dan telah mengering, ada keluar darah dari liang telinga kanan berwarna merah kehitaman, luka lecet pada tangan sebelah kanan dibawah siku ukuran lebar nol koma lima sentimeter dan panjang delapan sentimeter. Luka tersebut menimbulkan bekas memar kemerahan;

– Surat Keterangan Kematian Nomor 445/658/VI/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan dr. H.L.M. Baharuddin,

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah



M.Kes. Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh dr. Muhiddin Aksa selaku Dokter, yang menerangkan bahwa TN. YONO masuk RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes. Kabupaten Muna dalam keadaan “penurunan kesadaran” pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 pukul 18.00 WITA. Setelah mendapatkan penanganan dan perawatan selama kurang lebih 1 (satu) jam dan 45 (empat puluh lima) menit yang bersangkutan dinyatakan “meninggal dunia” pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 pukul 19.45 WITA;

- Surat Keterangan Tidak Berada Di Tempat Nomor 400.7.22.1/53/LBRG/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Labaraga dan ditandatangani oleh La Ode Usman, S.Pi. selaku Pj. Kepala Desa Labaraga, yang menerangkan bahwa Akim Sabardin saat ini tidak berada di wilayah Desa Labaraga, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara;
- Foto Luka-Luka Korban YONO Alias LA ONO tanggal 5 Agustus 2024, yang diterbitkan oleh Polsek Wakorumba dan ditandatangani oleh Sdr. AIPDA HALIK MAWARDI selaku Penyidik Pembantu;
- Berita Acara Rekontruksi tanggal 25 Juni 2024, yang diterbitkan oleh Polsek Wakorumba dan ditandatangani oleh Sdr. AIPDA HALIK MAWARDI selaku Penyidik Pembantu, Para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Korban YONO Alias LA ONO, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 pukul 00.30 WITA di Pinggir Jalan Poros (di depan rumah Sdr. LA KAMAHARU) yang beralamat di Desa Labaraga, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Korban YONO Alias LA ONO, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan Korban YONO Alias LA ONO;
- Bahwa saat ini Korban YONO Alias LA ONO telah meninggal dunia;

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menyatakan, awalnya pada hari Jumat malam tanggal 17 Mei 2024 Para Terdakwa, Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI dan Korban YONO Alias LA ONO sedang duduk-duduk sambil meminum arak sebanyak 1 (satu) botol di rumah Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI. Sekitar pukul 23.00 WITA s/d 00.00 WITA malam itu terjadilah perdebatan masalah agama antara Terdakwa II dengan Korban YONO Alias LA ONO, saat itu Terdakwa II menyampaikan jika sedang minum agar tidak membahas permasalahan agama, kemudian saat itu Korban YONO Alias LA ONO berkata **"KAMORANG MAU APAKAN SAYA, POTONG SAYA KAH? POTONGMI KALAU DIA MAKAN ITU PARANG!"** kemudian Korban YONO Alias LA ONO mendekatkan wajahnya ke wajah Terdakwa I sambil mengatakan **"MAU KASIH PICAH, PICAHMI!"**, pada saat itu Terdakwa I hanya diam, setelah selesai minum lalu Para Terdakwa keluar dari rumah Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI menuju ke jalan raya. Setelah Para Terdakwa bearda di jalan raya, kemudian Korban YONO Alias LA ONO dan Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI keluar dan pada saat itu Korban YONO Alias LA ONO pulang menuju kearah utara mengikuti pinggir jalan poros Desa Labaraga, tidak lama kemudian lewatlah Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA dan berjalan di belakang Korban YONO Alias LA ONO. Pada saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk memukul Korban YONO Alias LA ONO dengan berkata **"AO MARIMI KITA PERGI PUKUL LA ONO!"**, saat itu Terdakwa II menjawab dengan mengatakan **"Terserahmi!"**, kemudian Para Terdakwa menyusul Korban YONO Alias LA ONO untuk memukulnya;
- Bahwa Terdakwa I menyatakan, pada saat Para Terdakwa berhasil menyusul Korban YONO Alias LA ONO, kemudian Terdakwa I menendang tubuh bagian belakang Korban YONO Alias LA ONO yang masih dalam posisi berjalan dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I hingga Korban YONO Alias LA ONO hampir terjatuh kearah depan, lalu setelah Korban YONO Alias LA ONO membalikkan badannya kemudian Terdakwa II menendang tubuh bagian depan Korban YONO Alias LA ONO dengan menggunakan kaki kanannya hingga Korban YONO Alias LA ONO terlempar dan jatuh terduduk dalam posisi jongkok;
- Bahwa Terdakwa I menyatakan, pada saat Korban YONO Alias LA ONO masih dalam posisi terduduk lalu Terdakwa II kembali menendang

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



betis kaki Korban YONO Alias LA ONO dengan menggunakan kaki kanannya, setelah itu Korban YONO Alias LA ONO bangkit berdiri dan berjalan menghindari Para Terdakwa, kemudian pada saat Korban YONO Alias LA ONO berjalan ke arah depan lalu Terdakwa I kembali menendang tubuh bagian belakang Korban YONO Alias LA ONO dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I hingga Korban YONO Alias LA ONO terlempar ke arah depan dengan kaki tergelincir/terpeleset sehingga terjatuh telentang di atas jalan raya, saat itu terdengarlah suara benturan kepala Korban YONO Alias LA ONO karena terbentur dengan aspal jalan raya, saat itu Para Terdakwa melihat jika Korban YONO Alias LA ONO berusaha bangkit namun Korban YONO Alias LA ONO tidak mampu untuk bangkit;

– Bahwa Terdakwa I menyatakan, pada saat Korban YONO Alias LA ONO sudah tidak mampu lagi untuk bangkit dan masih dalam keadaan telentang, saat itu Para Terdakwa meninggalkan Korban YONO Alias LA ONO dan berjalan cepat untuk menyusul Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA, saat itu Para Terdakwa berhasil bertemu dengan Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA, saat itu Terdakwa I mengatakan **“JANGAN BILANG-BILANG!”** dan Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA menjawabnya dengan mengatakan **“AMAN-AMAN”**, setelah itu Para Terdakwa pulang dan meninggalkan Korban YONO Alias LA ONO yang masih dalam keadaan telentang di jalan raya;

– Bahwa Terdakwa I menyatakan, setelah peristiwa ini terjadi, keesokan harinya Terdakwa I mendapat kabar dari Terdakwa II jika Korban YONO Alias LA ONO dibawa ke Puskesmas Labaraga dan malamnya Terdakwa I mendapatkan kabar jika Korban YONO Alias LA ONO telah meninggal dunia di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes. Kabupaten Muna;

– Bahwa Terdakwa I menyatakan, keadaan penerangan di lokasi kejadian pada malam itu remang-remang;

– Bahwa Terdakwa I menyatakan, pada saat minum arak, yang pertama kali mengajak berdebat adalah Terdakwa II dan saat itu tidak ada perkecambahan antara Para Terdakwa dengan Korban YONO Alias LA ONO;

– Bahwa Terdakwa I menyatakan, jarak antara lokasi minum dengan lokasi pemukiman berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter;

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah



- Bahwa Terdakwa I menyatakan, lokasi penganiayaan tersebut merupakan lokasi umum yang dapat dilewati seluruh masyarakat sekitar, namun pada saat Para Terdakwa menendang Korban YONO Alias LA ONO, saat itu tidak ada kendaraan yang lewat;
- Bahwa Terdakwa I menyatakan, dalam melakukan penganiayaan Para Terdakwa melakukannya masing-masing sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa I menyatakan, akibat perbuatan Para Terdakwa, saat ini Korban YONO Alias LA ONO telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa I mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

TERDAKWA II:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Korban YONO Alias LA ONO, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 pukul 00.30 WITA di Pinggir Jalan Poros (di depan rumah Sdr. LA KAMAHARU) yang beralamat di Desa Labaraga, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Korban YONO Alias LA ONO, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan Korban YONO Alias LA ONO;
- Bahwa saat ini Korban YONO Alias LA ONO telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa II menyatakan, awalnya pada hari Jumat malam tanggal 17 Mei 2024 Para Terdakwa, Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI dan Korban YONO Alias LA ONO sedang duduk-duduk sambil meminum arak sebanyak 1 (satu) botol di rumah Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI. Sekitar pukul 23.00 WITA s/d 00.00 WITA malam itu terjadilah perdebatan masalah agama antara Terdakwa II dengan Korban YONO Alias LA ONO, saat itu Terdakwa II menyampaikan jika sedang minum agar tidak membahas permasalahan agama, kemudian saat itu Korban YONO Alias LA ONO berkata **"KAMORANG MAU APAKAN SAYA, POTONG SAYA KAH? POTONGMI KALAU DIA MAKAN ITU PARANG!"** kemudian Korban YONO Alias LA ONO mendekatkan wajahnya ke wajah Terdakwa I sambil mengatakan **"MAU**

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah



KASIH PICAH, PICAHMI!", pada saat itu Terdakwa I hanya diam, setelah selesai minum lalu Para Terdakwa keluar dari rumah Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI menuju ke jalan raya. Setelah Para Terdakwa bearda di jalan raya, kemudian Korban YONO Alias LA ONO dan Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI keluar dan pada saat itu Korban YONO Alias LA ONO pulang menuju kearah utara mengikuti pinggir jalan poros Desa Labaraga, tidak lama kemudian lewatlah Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA dan berjalan di belakang Korban YONO Alias LA ONO. Pada saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk memukul Korban YONO Alias LA ONO dengan berkata **"AO MARIMI KITA PERGI PUKUL LA ONO!"**, saat itu Terdakwa II menjawab dengan mengatakan **"Terserahmi!"**, kemudian Para Terdakwa menyusul Korban YONO Alias LA ONO untuk memukulnya;

- Bahwa Terdakwa II menyatakan, pada saat Para Terdakwa berhasil menyusul Korban YONO Alias LA ONO, kemudian Terdakwa I menendang tubuh bagian belakang Korban YONO Alias LA ONO yang masih dalam posisi berjalan dengan menggunakan kaki kanannya hingga Korban YONO Alias LA ONO hampir terjatuh kearah depan, lalu setelah Korban YONO Alias LA ONO membalikkan badannya kemudian Terdakwa II menendang tubuh bagian depan Korban YONO Alias LA ONO dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa II hingga Korban YONO Alias LA ONO terlempar dan jatuh terduduk dalam posisi jongkok;
- Bahwa Terdakwa II menyatakan, pada saat Korban YONO Alias LA ONO masih dalam posisi terduduk lalu Terdakwa II kembali menendang betis kaki Korban YONO Alias LA ONO dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa II, setelah itu Korban YONO Alias LA ONO bangkit berdiri dan berjalan menghindari Para Terdakwa, kemudian pada saat Korban YONO Alias LA ONO berjalan kearah depan lalu Terdakwa I kembali menendang tubuh bagian belakang Korban YONO Alias LA ONO dengan menggunakan kaki kanannya hingga Korban YONO Alias LA ONO terlempar kearah depan dengan kaki tergelincir/terpeleset sehingga terjatuh telentang diatas jalan raya, saat itu terdengarlah suara benturan kepala Korban YONO Alias LA ONO karena terbentur dengan aspal jalan raya, saat itu Para Terdakwa melihat jika Korban YONO Alias LA ONO berusaha bangkit namun Korban YONO Alias LA ONO tidak mampu untuk bangkit;

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah



- Bahwa Terdakwa II menyatakan, pada saat Korban YONO Alias LA ONO sudah tidak mampu lagi untuk bangkit dan masih dalam keadaan telentang, saat itu Para Terdakwa meninggalkan Korban YONO Alias LA ONO dan berjalan cepat untuk menyusul Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA, saat itu Para Terdakwa berhasil bertemu dengan Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA, saat itu Terdakwa I mengatakan **“JANGAN BILANG-BILANG!”** dan Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA menjawabnya dengan mengatakan **“AMAN-AMAN”**, setelah itu Para Terdakwa pulang dan meninggalkan Korban YONO Alias LA ONO yang masih dalam keadaan telentang di jalan raya;
- Bahwa Terdakwa II menyatakan, setelah peristiwa ini terjadi, keesokan harinya Terdakwa II memberikan kabar kepada Terdakwa I jika Korban YONO Alias LA ONO dibawa ke Puskesmas Labaraga dan malamnya Terdakwa II mendapatkan kabar jika Korban YONO Alias LA ONO telah meninggal dunia di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes. Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa II menyatakan, keadaan penerangan di lokasi kejadian pada malam itu remang-remang;
- Bahwa Terdakwa II menyatakan, pada saat minum arak, yang pertama kali mengajak berdebat adalah Terdakwa II dan saat itu tidak ada perkecambahan antara Para Terdakwa dengan Korban YONO Alias LA ONO;
- Bahwa Terdakwa II menyatakan, jarak antara lokasi minum dengan lokasi pemukiman berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa II menyatakan, lokasi penganiayaan tersebut merupakan lokasi umum yang dapat dilewati seluruh masyarakat sekitar, namun pada saat Para Terdakwa menendang Korban YONO Alias LA ONO, saat itu tidak ada kendaraan yang lewat;
- Bahwa Terdakwa II menyatakan, dalam melakukan penganiayaan Para Terdakwa melakukannya masing-masing sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa II menyatakan, akibat perbuatan Para Terdakwa, saat ini Korban YONO Alias LA ONO telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa II mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan bagi Para

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (*a de charge*) ataupun ahli maupun alat bukti surat, akan tetapi Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa:

- 1 (satu) baju bola Chelsea warna biru;
- 1 (satu) celana panjang warna abu-abu serta terdapat ikat pinggang berkepala besi warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya dibawah sumpah, surat dan keterangan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Aparat Kepolisian Polsek Wakorumba telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena berdasarkan laporan yang diterima Para Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Korban YONO Alias LA ONO yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 pukul 00.30 WITA di Pinggir Jalan Poros yang beralamat di Desa Labaraga, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Muna;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA, Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI, Saksi LA SIARA Bin LA KOTA dan Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan, maka diketahui pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 pukul 00.30 WITA bertempat di Pinggir Jalan Poros yang beralamat di Desa Labaraga, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Muna Para Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Korban YONO Alias LA ONO dengan cara menendang Korban YONO Alias LA ONO;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 21.30 WITA, dimana pada awalnya Korban YONO Alias LA ONO, Sdr. HAMLIN, Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI dan Para Terdakwa bersama-sama minum minuman keras jenis arak di rumah

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI yang beralamat di Desa Labaraga, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Muna. Awalnya situasi dan kondisi di rumah Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI berjalan dengan kondusif, hingga akhirnya terjadilah selisih paham antara Terdakwa II dengan Korban YONO Alias LA ONO, dimana saat itu Terdakwa II dan Korban YONO Alias LA ONO saling berdebat tentang agama hingga akhirnya Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI selaku Tuan Rumah sengaja menumpahkan minuman arak dengan cara menendangnya agar Para Terdakwa dan Korban YONO Alias LA ONO segera pulang meninggalkan rumah Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI;

– Bahwa sesaat setelah minuman arak tersebut habis karena telah tumpah, kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI, sedangkan Korban YONO Alias LA ONO yang saat itu sudah dalam kondisi mabuk berat ditawarkan untuk menginap di rumah Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI, namun Korban YONO Alias LA ONO yang tidak mau menginap pun akhirnya pulang meninggalkan rumah Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI;

– Bahwa Para Terdakwa yang telah lebih dulu meninggalkan rumah Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI ternyata tidak langsung pulang kerumahnya masing-masing, namun Para Terdakwa saat itu menunggu kepulangan Korban YONO Alias LA ONO dari rumah Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI karena Para Terdakwa bersepakat untuk memukuli Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI, dimana saat itu Para Terdakwa menunggu kedatangan Korban YONO Alias LA ONO di tengah jalan poros;

– Bahwa pada saat Korban YONO Alias LA ONO berjalan menuju ke arah utara untuk pulang kerumahnya, saat itu melintasilah Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA yang juga hendak pulang kerumah Neneknya, saat itu Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA melihat Para Terdakwa tengah berdiri di jalan poros tepatnya di depan rumah Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI dan Para Terdakwa yang menyadari kehadiran Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA lalu mengarahkan cahaya senter ke arah Korban YONO Alias LA ONO yang sedang berjalan dan juga ke arah Anak Saksi LA ODE MUH. RIO

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah



SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA yang sedang berjalan searah dengan Korban YONO Alias LA ONO;

- Bahwa dalam posisi berjalan menuju kearah utara, saat itu posisi Korban YONO Alias LA ONO berjalan paling depan, lalu disusul oleh Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA dan disusul kembali oleh Para Terdakwa. Pada malam itu Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA berjalan dengan cepat hingga melewati posisi Korban YONO Alias LA ONO dan berada pada posisi paling depan dalam berjalan menuju kearah utara, beberapa saat kemudian Para Terdakwa pun berhasil menyusul Korban YONO Alias LA ONO;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa telah berhasil menyusul Korban YONO Alias LA ONO, kemudian saat itu **Terdakwa I langsung menendang tubuh bagian belakang Korban YONO Alias LA ONO** yang pada saat itu masih dalam posisi berjalan dengan menggunakan kaki kanannya, sehingga pada saat itu Korban YONO Alias LA ONO hampir terjatuh ke arah depan karena kehilangan keseimbangan. Selanjutnya pada saat Korban YONO Alias LA ONO membalikkan badannya kearah Para Terdakwa, kemudian **Terdakwa II menendang perut Korban YONO Alias LA ONO** dengan menggunakan kaki kanannya sehingga pada saat itu Korban YONO Alias LA ONO terpelantai jatuh terduduk dalam posisi jongkok;
- Bahwa pada saat Korban YONO Alias LA ONO masih dalam posisi jatuh terduduk dalam posisi jongkok, saat itu **Terdakwa II kembali menendang Korban YONO Alias LA ONO** dengan menggunakan kaki kanannya, beberapa saat kemudian Korban YONO Alias LA ONO bangkit berdiri dan kembali berjalan kearah utara untuk menghindari Para Terdakwa, namun pada saat itu Para Terdakwa kembali mengikuti Korban YONO Alias LA ONO dari arah belakang. Selanjutnya pada saat Korban YONO Alias LA ONO dalam posisi berjalan kearah depan, kemudian **Terdakwa I kembali menendang tubuh bagian belakang Korban YONO Alias LA ONO** dengan menggunakan kaki kanannya sehingga Korban YONO Alias LA ONO terpelantai kearah depan dengan kaki tergelincir/terpeleset hingga jatuh telentang diatas aspal jalan raya dan menyebabkan terbenturnya kepala bagian belakang Korban YONO Alias LA ONO ke aspal jalan raya;

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA yang dihadirkan di persidangan, diketahui pada saat terbenturnya kepala Korban YONO Alias LA ONO ke aspal jalan raya, saat itu terdengar suara benturan yang cukup keras, dimana hal tersebut disaksikan langsung oleh Para Terdakwa dan didengar langsung oleh Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA;
- Bahwa setelah Korban YONO Alias LA ONO mengalami benturan di kepalanya, saat itu Korban YONO Alias LA ONO berusaha untuk bangkit namun Korban YONO Alias LA ONO sudah tidak mampu lagi untuk bangkit. Setelah Para Terdakwa mengetahui jika Korban YONO Alias LA ONO sudah tidak mampu lagi untuk bangkit, saat itu Para Terdakwa meninggalkan Korban YONO Alias LA ONO dan berjalan cepat untuk menyusul Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA, dan setelah Para Terdakwa berhasil menyusul Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA saat itu Terdakwa I memanggil Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA dengan mengatakan **"RIO SINI DULU!"**, kemudian pada saat Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA berada dekat dengan Para Terdakwa lalu Terdakwa I kembali mengatakan **"JANGAN RIBUT-RIBUT KARENA KITA PUKUL LA ONO!"**, mendengar perkataan Terdakwa I saat itu Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA yang merasa takut menjawabnya dengan mengatakan **"OKE AMAN AMAN"**, setelah itu Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya tiba di rumah Neneknya, sedangkan Para Terdakwa pulang kerumahnya masing-masing meninggalkan Korban YONO Alias LA ONO di jalan raya;
- Bahwa lokasi/tempat Para Terdakwa melancarkan tendangan terhadap Korban YONO Alias LA ONO merupakan lokasi/tempat umum yang dapat dilintasi oleh masyarakat dan keadaan pencahayaan saat itu remang-remang, namun pada saat Para Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Korban YONO Alias LA ONO saat itu tidak ada masyarakat ataupun kendaraan yang melintas lewat;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) baju bola Chelsea warna biru dan 1 (satu) celana panjang warna abu-abu serta terdapat ikat pinggang berkepala besi warna abu-abu yang dihadirkan di persidangan

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah pakaian yang dikenakan oleh Korban YONO Alias LA ONO pada malam kejadian;

– Bahwa berdasarkan keterangan Saksi LA SIARA Bin LA KOTA, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 pukul 02.00 WITA dini hari sekitar 1,5 (satu setengah) jam setelah kejadian Sdr. TAUFAN HIDAYAT Alias TOPAN Bin LA ODE RIFAI yang melihat Korban YONO Alias LA ONO berada di tengah jalan raya dalam kondisi terluka dengan nafas yang terengah-engah kemudian membawa Korban YONO Alias LA ONO menuju kerumah Saksi LA SIARA Bin LA KOTA, kemudian pada pukul 09.30 WITA pagi hari lalu Korban YONO Alias LA ONO dibawa ke Puskesmas Labaraga untuk dilakukan penanganan medis, namun saat itu Puskesmas Labaraga merujuk Korban YONO Alias LA ONO ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes. Kabupaten Muna untuk dilakukan penanganan medis;

– Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban YONO Alias LA ONO mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor 400.7/LBRG/127/VI/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Labaraga dan ditandatangani oleh dr. Rumiarda selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR:

1) Keadaan tidak sadarkan diri;

2) Kepala:

Ditemukan luka robek ukuran nol koma lima sentimeter dan panjang delapan sentimeter di belakang kepala;

3) Anggota Gerak:

Terdapat luka lecet pada tangan kanan daerah siku dengan ukuran lebar nol koma lima sentimeter dan panjang delapan sentimeter;

4) Mata:

Pendarahan sub konjungtiva dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

5) Telinga:

Ada keluar darah dari dalam telinga kanan berwarna merah kehitaman;

- Kesimpulan:

Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat benda tumpul dengan luka robek pada kepala di belakang kepala dengan ukuran lebar nol koma

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah



lima sentimeter dan panjang empat sentimeter berwarna merah kehitaman dan telah mengering, ada keluar darah dari liang telinga kanan berwarna merah kehitaman, luka lecet pada tangan sebelah kanan dibawah siku ukuran lebar nol koma lima sentimeter dan panjang delapan sentimeter. Luka tersebut menimbulkan bekas memar kemerahan;

- Bahwa bentuk luka-luka yang dialami Korban YONO Alias LA ONO tersebut diatas, sebagaimana pula dapat dilihat dalam alat bukti surat berupa foto Luka-Luka Korban YONO Alias LA ONO tanggal 5 Agustus 2024, yang diterbitkan oleh Polsek Wakorumba dan ditandatangani oleh Sdr. AIPDA HALIK MAWARDI selaku Penyidik Pembantu;
- Bahwa setelah Korban YONO Alias LA ONO mendapatkan penanganan dan perawatan selama kurang lebih 1 (satu) jam dan 45 (empat puluh lima) menit di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes. Kabupaten Muna, Korban YONO Alias LA ONO tidak dapat diselamatkan hingga akhirnya pada pukul 19.45 WITA Korban YONO Alias LA ONO dinyatakan "meninggal dunia" hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 445/658/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes. Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh dr. Muhiddin Aksa selaku Dokter;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau ketiga Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Para Terdakwa, maka tidak perlu semua dakwaan

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah



dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendirian untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua **Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur pasal ini adalah siapa saja subjek hukum pengemban hak dan kewajiban baik perseorangan maupun korporasi untuk patuh kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Perseorangan yang dimaksud adalah orang selaku manusia baik laki-laki maupun perempuan yang dihadapkan dimuka persidangan diduga telah melakukan tindak pidana dimaksud sebagai subjek hukum, dan terhadapnya sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum segala sesuatu yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I MUHAMAD SALAM Alias SALAM Bin BAHUDIN dan Terdakwa II KUSLAN Alias LA AO Bin LA RANDAINTA yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat pada awal putusan. Adapun setelah diperiksa identitasnya tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Para Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan apakah Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatannya akan dipertimbangkan selanjutnya setelah dianggap memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua *aquo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadirkan di persidangan adalah MUHAMAD SALAM Alias SALAM Bin BAHUDIN dan KUSLAN Alias LA AO Bin LA RANDAINTA dan bukan orang lain sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur **Ad.1** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan terang-terangan" adalah di tempat yang dapat dilihat/diketahui oleh orang banyak (masyarakat) atau tempat-tempat lain yang secara umum merupakan tempat yang dapat dijangkau, berdasarkan Yurisprudensi Nomor 10/KKr/1975 tanggal 17 Maret 1976 yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak pula harus dilakukan dimuka umum, yakni cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*openlijk*" atau "secara terang-terangan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "bersama-sama" maksudnya adalah perbuatan dilakukan secara serentak atau bersamaan antara dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan atau dilakukan hampir bersamaan dalam rentang waktu yang tidak terlampau jauh antara orang yang satu dengan yang lain, R. Soesilo, yang dimaksud dengan "tenaga bersama" artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan secara dengan tenaga bersama sebagai suatu tujuan harus dilakukan dengan sengaja atau kesengajaan dimana sikap batin pelaku yang berupa kesengajaan dalam unsur pasal ini, harus ditujukan pada perbuatannya dan juga harus ditujukan untuk menimbulkan lukanya tubuh orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menggunakan kekerasan" adalah setiap perbuatan yang dapat menyebabkan orang yang terkena perbuatan mengalami sakit atau rasa tidak enak dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah terhadap objek tertentu, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan pada unsur ini bukanlah merupakan suatu alat atau daya upaya akan tetapi merupakan suatu tujuan dan kekerasan itu haruslah dilakukan "bersama-sama", maksudnya oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan dalam Pasal ini serta perbuatan tersebut dapat diarahkan kepada orang atau barang, sedangkan yang dimaksud "orang atau barang" disini adalah siapapun atau apapun yang menjadi Korban atas perbuatan yang dilakukan Pelaku yang menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat, sedangkan maut diklasifikasikan hilangnya nyawa (meninggal dunia);

Menimbang, bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Aparat Kepolisian Polsek Wakorumba telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena berdasarkan laporan yang diterima Para Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Korban YONO Alias LA ONO yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 pukul 00.30 WITA di Pinggir Jalan Poros yang beralamat di Desa Labaraga, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA, Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI, Saksi LA SIARA Bin LA KOTA dan Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan, maka diketahui pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 pukul 00.30 WITA bertempat di Pinggir Jalan Poros yang beralamat di Desa Labaraga, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Muna Para Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Korban YONO Alias LA ONO dengan cara menendang Korban YONO Alias LA ONO;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 21.30 WITA, dimana pada awalnya Korban YONO Alias LA ONO, Sdr. HAMLIN, Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI dan Para Terdakwa bersama-sama minum minuman keras jenis arak di rumah Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI yang beralamat di Desa Labaraga, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Muna. Awalnya

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi dan kondisi di rumah Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI berjalan dengan kondusif, hingga akhirnya terjadilah selisih paham antara Terdakwa II dengan Korban YONO Alias LA ONO, dimana saat itu Terdakwa II dan Korban YONO Alias LA ONO saling berdebat tentang agama hingga akhirnya Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI selaku Tuan Rumah sengaja menumpahkan minuman arak dengan cara menendangnya agar Para Terdakwa dan Korban YONO Alias LA ONO segera pulang meninggalkan rumah Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI;

Menimbang, bahwa sesaat setelah minuman arak tersebut habis karena telah tumpah, kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI, sedangkan Korban YONO Alias LA ONO yang saat itu sudah dalam kondisi mabuk berat ditawarkan untuk menginap di rumah Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI, namun Korban YONO Alias LA ONO yang tidak mau menginap pun akhirnya pulang meninggalkan rumah Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang telah lebih dulu meninggalkan rumah Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI ternyata tidak langsung pulang kerumahnya masing-masing, namun Para Terdakwa saat itu menunggu kepulangan Korban YONO Alias LA ONO dari rumah Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI karena Para Terdakwa bersepakat untuk memukuli Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI, dimana saat itu Para Terdakwa menunggu kedatangan Korban YONO Alias LA ONO di tengah jalan poros;

Menimbang, bahwa pada saat Korban YONO Alias LA ONO berjalan menuju ke arah utara untuk pulang kerumahnya, saat itu melintasi Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA yang juga hendak pulang kerumah Neneknya, saat itu Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA melihat Para Terdakwa tengah berdiri di jalan poros tepatnya di depan rumah Saksi LA OPI Alias BAPAKNYA JAI Bin LA AGI dan Para Terdakwa yang menyadari kehadiran Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA lalu mengarahkan cahaya senter ke arah Korban YONO Alias LA ONO yang sedang berjalan dan juga ke arah Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA yang sedang berjalan searah dengan Korban YONO Alias LA ONO;

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam posisi berjalan menuju kearah utara, saat itu posisi Korban YONO Alias LA ONO berjalan paling depan, lalu disusul oleh Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA dan disusul kembali oleh Para Terdakwa. Pada malam itu Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA berjalan dengan cepat hingga melewati posisi Korban YONO Alias LA ONO dan berada pada posisi paling depan dalam berjalan menuju kearah utara, beberapa saat kemudian Para Terdakwa pun berhasil menyusul Korban YONO Alias LA ONO;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa telah berhasil menyusul Korban YONO Alias LA ONO, kemudian saat itu **Terdakwa I langsung menendang tubuh bagian belakang Korban YONO Alias LA ONO** yang pada saat itu masih dalam posisi berjalan dengan menggunakan kaki kanannya, sehingga pada saat itu Korban YONO Alias LA ONO hampir terjatuh ke arah depan karena kehilangan keseimbangan. Selanjutnya pada saat Korban YONO Alias LA ONO membalikkan badannya kearah Para Terdakwa, kemudian **Terdakwa II menendang perut Korban YONO Alias LA ONO** dengan menggunakan kaki kanannya sehingga pada saat itu Korban YONO Alias LA ONO terpelantai jatuh terduduk dalam posisi jongkok;

Menimbang, bahwa pada saat Korban YONO Alias LA ONO masih dalam posisi jatuh terduduk dalam posisi jongkok, saat itu **Terdakwa II kembali menendang Korban YONO Alias LA ONO** dengan menggunakan kaki kanannya, beberapa saat kemudian Korban YONO Alias LA ONO bangkit berdiri dan kembali berjalan kearah utara untuk menghindari Para Terdakwa, namun pada saat itu Para Terdakwa kembali mengikuti Korban YONO Alias LA ONO dari arah belakang. Selanjutnya pada saat Korban YONO Alias LA ONO dalam posisi berjalan kearah depan, kemudian **Terdakwa I kembali menendang tubuh bagian belakang Korban YONO Alias LA ONO** dengan menggunakan kaki kanannya sehingga Korban YONO Alias LA ONO terpelantai kearah depan dengan kaki tergelincir/terpeleset hingga jatuh telentang diatas aspal jalan raya dan menyebabkan terbenturnya kepala bagian belakang Korban YONO Alias LA ONO ke aspal jalan raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA yang dihadirkan di persidangan, diketahui pada



saat terbenturnya kepala Korban YONO Alias LA ONO ke aspal jalan raya, saat itu terdengar suara benturan yang cukup keras, dimana hal tersebut disaksikan langsung oleh Para Terdakwa dan didengar langsung oleh Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA;

Menimbang, bahwa setelah Korban YONO Alias LA ONO mengalami benturan di kepalanya, saat itu Korban YONO Alias LA ONO berusaha untuk bangkit namun Korban YONO Alias LA ONO sudah tidak mampu lagi untuk bangkit. Setelah Para Terdakwa mengetahui jika Korban YONO Alias LA ONO sudah tidak mampu lagi untuk bangkit, saat itu Para Terdakwa meninggalkan Korban YONO Alias LA ONO dan berjalan cepat untuk menyusul Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA, dan setelah Para Terdakwa berhasil menyusul Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA saat itu Terdakwa I memanggil Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA dengan mengatakan **"RIO SINI DULU!"**, kemudian pada saat Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA berada dekat dengan Para Terdakwa lalu Terdakwa I kembali mengatakan **"JANGAN RIBUT-RIBUT KARENA KITA PUKUL LA ONO!"**, mendengar perkataan Terdakwa I saat itu Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA yang merasa takut menjawabnya dengan mengatakan **"OKE AMAN AMAN"**, setelah itu Anak Saksi LA ODE MUH. RIO SAPUTRA Alias RIO Bin LA ODE SARA melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya tiba di rumah Neneknya, sedangkan Para Terdakwa pulang kerumahnya masing-masing meninggalkan Korban YONO Alias LA ONO di jalan raya;

Menimbang, bahwa lokasi/tempat Para Terdakwa melancarkan tendangan terhadap Korban YONO Alias LA ONO merupakan lokasi/tempat umum yang dapat dilintasi oleh masyarakat dan keadaan pencahayaan saat itu remang-remang, namun pada saat Para Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Korban YONO Alias LA ONO saat itu tidak ada masyarakat ataupun kendaraan yang melintas lewat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) baju bola Chelsea warna biru dan 1 (satu) celana panjang warna abu-abu serta terdapat ikat pinggang berkepala besi warna abu-abu yang dihadirkan di persidangan adalah pakaian yang dikenakan oleh Korban YONO Alias LA ONO pada malam kejadian;

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi LA SIARA Bin LA KOTA, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 pukul 02.00 WITA dini hari sekitar 1,5 (satu setengah) jam setelah kejadian Sdr. TAUFAN HIDAYAT Alias TOPAN Bin LA ODE RIFAI yang melihat Korban YONO Alias LA ONO berada di tengah jalan raya dalam kondisi terluka dengan nafas yang terengah-engah kemudian membawa Korban YONO Alias LA ONO menuju kerumah Saksi LA SIARA Bin LA KOTA, kemudian pada pukul 09.30 WITA pagi hari lalu Korban YONO Alias LA ONO dibawa ke Puskesmas Labaraga untuk dilakukan penanganan medis, namun saat itu Puskesmas Labaraga merujuk Korban YONO Alias LA ONO ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes. Kabupaten Muna untuk dilakukan penanganan medis;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban YONO Alias LA ONO mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor 400.7/LBRG/127/VI/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Labaraga dan ditandatangani oleh dr. Rumiarda selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

– **TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR:**

1. Keadaan tidak sadarkan diri;

2. Kepala:

Ditemukan luka robek ukuran nol koma lima sentimeter dan panjang delapan sentimeter di belakang kepala;

3. Anggota Gerak:

Terdapat luka lecet pada tangan kanan daerah siku dengan ukuran lebar nol koma lima sentimeter dan panjang delapan sentimeter;

4. Mata:

Pendarahan sub konjungtiva dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

5. Telinga:

Ada keluar darah dari dalam telinga kanan berwarna merah kehitaman;

– **Kesimpulan:**

Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat benda tumpul dengan luka robek pada kepala di belakang kepala dengan ukuran lebar nol koma lima sentimeter dan panjang empat sentimeter berwarna merah kehitaman dan telah mengering, ada keluar darah dari liang telinga kanan berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah kehitaman, luka lecet pada tangan sebelah kanan dibawah siku ukuran lebar nol koma lima sentimeter dan panjang delapan sentimeter. Luka tersebut menimbulkan bekas memar kemerahan;

Menimbang, bahwa bentuk luka-luka yang dialami Korban YONO Alias LA ONO tersebut diatas, sebagaimana pula dapat dilihat dalam alat bukti surat berupa foto Luka-Luka Korban YONO Alias LA ONO tanggal 5 Agustus 2024, yang diterbitkan oleh Polsek Wakorumba dan ditandatangani oleh Sdr. AIPDA HALIK MAWARDI selaku Penyidik Pembantu;

Menimbang, bahwa setelah Korban YONO Alias LA ONO mendapatkan penanganan dan perawatan selama kurang lebih 1 (satu) jam dan 45 (empat puluh lima) menit di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes. Kabupaten Muna, Korban YONO Alias LA ONO tidak dapat diselamatkan hingga akhirnya pada pukul 19.45 WITA Korban YONO Alias LA ONO dinyatakan **"meninggal dunia"** hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 445/658/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes. Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh dr. Muhiddin Aksa selaku Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang bersama-sama dengan sadar atas kehendaknya sendiri menendang Korban YONO Alias LA ONO masing-masing sebanyak 2 (dua) kali di Pinggir Jalan Poros yang beralamat di Desa Labaraga, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Muna, hingga akhirnya Korban YONO Alias LA ONO terpental kearah depan dengan kaki tergelincir/terpeleset hingga jatuh telentang diatas aspal jalan raya dan menyebabkan terbenturnya kepala bagian belakang Korban YONO Alias LA ONO ke aspal jalan sehingga Korban YONO Alias LA ONO tidak sadarkan diri dan mengakibatkan Korban YONO Alias LA ONO menderita luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 400.7/LBRG/127/VI/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Labaraga merupakan salah satu bentuk *"secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang"*. Selain daripada itu perbuatan tersebut secara nyata menimbulkan sakit/mendapat luka yang pada akhirnya mengakibatkan Korban YONO Alias LA ONO *"meninggal dunia"* sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/658/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan
dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes. Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
menurut Majelis Hakim unsur **Ad.2** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2175
K/Pid/2007, Sistem pembuktian di Negara kita memakai sistem "*Negatief
Wettelijk*", yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat
bukti yang sah menurut Undang-Undang, hal ini sebagaimana ketentuan
Pasal 183 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHP), yang berbunyi "*Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan
pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua
alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana
benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan itu*".
Terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas bilamana diuji dan dinilai
dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari
putusan ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa
tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan
dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana
diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis
Hakim mendapat keyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut telah terbukti
bersalah melakukan tindak pidana **"dimuka umum dengan terang-
terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang
yang mengakibatkan maut"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua
Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim
sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian dan pasal yang
dituntut kepada Para Terdakwa, sedangkan mengenai nota pembelaan yang
diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak
menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya
berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian
tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang
terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap
menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum
telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan (*strafmacht*) kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa agar mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu, perlu juga dikaitkan dengan politik hukum pidana tentang tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang adil, arif dan bijaksana apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) baju bola Chelsea warna biru dan 1 (satu) celana panjang warna abu-abu serta terdapat ikat pinggang berkepala besi warna abu-abu, yang telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan fakta di persidangan diketahui merupakan pakaian yang dikenakan Korban YONO Alias LA ONO, dan terhadap barang bukti tersebut saat ini sudah tidak diperlukan lagi, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tergolong sadis dan tidak berperikemanusiaan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban YONO Alias LA ONO mengalami luka-luka yang pada akhirnya mengakibatkan nyawa Korban YONO Alias LA ONO tidak dapat diselamatkan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menimbulkan luka yang mendalam bagi Keluarga Korban YONO Alias LA ONO yang ditinggalkan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Labaraga, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Muna;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMAD SALAM Alias SALAM Bin BAHUDIN** dan **Terdakwa II KUSLAN Alias LA AO Bin LA RANDAINTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUHAMAD SALAM Alias SALAM Bin BAHUDIN** dan **Terdakwa II KUSLAN Alias LA AO Bin LA RANDAINTA** tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju bola Chelsea warna biru;

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana panjang warna abu-abu serta terdapat ikat pinggang berkepala besi warna abu-abu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, oleh **Ari Conardo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Melby Nurrahman, S.H., M.H.** dan **Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Wa Ode Siti Isnadani, S.H., M.H.Kes.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

MELBY NURRAHMAN, S.H., M.H.

ARI CONARDO, S.H., M.H.

ttd.

MUHAMMAD AKBAR RUSLI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

WA ODE SITI ISNADANI, S.H., M.H.Kes.

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Rah